

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง นิภา เรือง ศิลป์
นาย ปัญญา เรือง ศิลป์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1600, มาตรา 1601, มาตรา 1738

เมื่อที่ดินแปลงหนึ่งของทรัพย์มรดกติดจำนองประกันหนี้ของน. ทายาทคนหนึ่งอยู่ ทายาทผู้รับมรดกจึงต้องรับภาระในหนี้จำนองโดยรับโอนที่ดินนั้นมาโดยติดจำนอง ถ้ามีการบังคับจำนองโดย น. ไม่ชำระหนี้แล้วทายาทผู้รับมรดกคงรับผิดชอบเฉพาะทรัพย์มรดกที่ตนรับโอนมา หรือหากตนต้องชำระหนี้จำนองไปเท่าใดก็ชอบที่จะได้รับเงินใช้คืนจาก น. ได้ตามสิทธิที่ได้รับโอนมาจากเจ้ามรดกทายาทไม่มีสิทธิบังคับให้ น. ทำการไถ่ถอนจำนองหรือยกข้ออ้างในการที่ น. ไม่ทำการไถ่ถอนจำนองมาเป็นเหตุขัดข้องมิให้มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องกับผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนางสาส์หรือรี เรื่องศิลป์ ผู้ตายร่วมกันผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านไม่ยินยอมให้ผู้ร้องแบ่งปันทรัพย์มรดก ขอให้นำทรัพย์มรดกประมาณขายกันเองในระหว่างทายาทหรือนำออกขายทอดตลาดนำเงินแบ่งปันกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าให้นำทรัพย์มรดกคือที่ดินและบ้านประมาณขายกันเองในระหว่างทายาทก่อน หากไม่เป็นที่ตกลงกันจึงให้นำออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งปันกันในระหว่างทายาทต่อไป ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่า ที่ดินมรดกแปลงหนึ่งติดจำนองประกันหนี้ของนายนิพนธ์ เรื่องศิลป์อยู่

นายนิพนธ์ควรชำระหนี้เสียก่อนเพื่อให้ที่ดินปลอดจำนอง มิฉะนั้นย่อมทำให้ทายาทอื่นรวมทั้งผู้คัดค้านเสียเปรียบ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านมิได้โต้แย้งกันฟังเป็นยุติว่านางสาลิห์หรือรี เรื่องศิลป์ ผู้ตายมีทายาทรวม 5 คน คือผู้ร้องนายนิพนธ์ เรื่องศิลป์ นางมาลีเรื่องศิลป์ ผู้คัดค้าน กับนางไพเราะ เรื่องศิลป์ และมีทรัพย์สินมรดกเป็นที่ดินรวม 4 แปลง กับบ้านอีก 1 หลัง เฉพาะที่ดินมรดกแปลงหนึ่งคือที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 603 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผู้ตายได้นำไปจำนองต่อสหกรณ์การเกษตรเมืองตราดจำกัด เพื่อประกันหนี้ของนายนิพนธ์ เรื่องศิลป์

พิเคราะห์แล้ว ประเด็นที่คู่ความโต้เถียงกันในศาลชั้นต้นมีว่าการแบ่งทรัพย์สินมรดกรายนี้ควรจะให้มีการไถ่ถอนที่ดินตาม น.ส.3เลขที่ 603 ซึ่งผู้ตายนำไปจำนองประกันหนี้ของนายนิพนธ์ไว้ก่อนหรือไม่ การที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นว่า ควรให้นายนิพนธ์ชำระหนี้จำนองก่อน เมื่อไถ่ถอนที่ดินที่จำนองแล้วค่อยแบ่งทรัพย์สินมรดกนั้น จึงเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นที่อุทธรณ์ของผู้คัดค้านอ้างว่า หากนาที่ดินมาขายโดยติดจำนองย่อมทำให้ทายาทอื่นรวมทั้งผู้คัดค้านเสียเปรียบนั้น เป็นเพียงเหตุผลที่ผู้คัดค้านยกขึ้นสนับสนุนอุทธรณ์ดังกล่าวของตนเท่านั้นและอุทธรณ์ของผู้คัดค้านที่บรรยายมีใจความว่า นายนิพนธ์เป็นทายาทคนหนึ่ง เมื่อผู้ตายจำนองที่ดินประกันหนี้เงินกู้ของนายนิพนธ์นายนิพนธ์ก็ควรชำระหนี้จำนองเสียก่อนเพื่อให้ที่ดินมรดกปลอดจากการจำนอง หากต้องนำที่ดินมรดกมาขายโดยติดจำนอง ย่อมทำให้ทายาทอื่นรวมทั้งผู้คัดค้านเสียเปรียบนั้น เห็นว่า ข้อความดังกล่าวได้แสดงอย่างชัดแจ้งอยู่ในตัวแล้วว่า การขายที่ดินมรดกโดยติดจำนองทำให้ทายาทอื่นรวมทั้งผู้คัดค้านเสียเปรียบ เพราะการขายที่ดินโดยติดจำนองย่อมได้ราคาต่ำกว่าที่ดินที่ขายโดยปลอดการจำนองส่วนแบ่งที่ทายาทแต่ละคนจะได้รับย่อมลด

น้อยลง คำฟ้องอุทธรณ์ของผู้คัดค้านจึงสมบูรณ์แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยโดยยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย โดยเหตุที่การพิจารณาในชั้นบังคับคดีนี้ไม่มีการสืบพยาน และมีข้อเท็จจริงปรากฏอยู่แล้วในสำนวน ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของผู้คัดค้านไปทีเดียว โดยไม่ย้อนสำนวนไปให้ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวเสียก่อนที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า การนำที่ดินมรดกมาแบ่งกันโดยที่ดินนั้นยังติดจำนองประกันหนี้ของนายนิพนธ์ทายาทคนหนึ่งอยู่ ควรให้นายนิพนธ์ไถ่ถอนจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวก่อน มิฉะนั้นจะทำให้ทายาทอื่นเสียเปรียบนั้นเห็นว่า ทายาทผู้รับมรดกย่อมรับโอนมาทั้งสิทธิและหน้าที่ของเจ้ามรดกที่มีต่อทรัพย์สินมรดกนั้น แต่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดได้แก่ตน ในกรณีนี้ เมื่อที่ดินแปลงหนึ่งของทรัพย์สินมรดกติดจำนองประกันหนี้ของนายนิพนธ์อยู่บรรดาทายาทผู้รับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าวจึงต้องรับภาระในหนี้จำนองรายนี้ โดยรับโอนที่ดินนั้นมาโดยติดจำนอง ถ้ามีการบังคับจำนองโดยนายนิพนธ์ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แล้วบรรดาทายาทหรือผู้รับทรัพย์สินมรดกก็ควรรับผิดชอบเฉพาะทรัพย์สินมรดกที่ตนรับโอนมา หรือหากตนต้องชำระหนี้จำนองไปเท่าใดก็ชอบที่จะได้รับเงินใช้คืนจากนายนิพนธ์ได้ตามสิทธิที่ได้รับโอนมาจากเจ้ามรดก บรรดาทายาทรวมทั้งผู้คัดค้านไม่มีสิทธิที่จะไปบังคับให้นายนิพนธ์ทำการไถ่ถอนจำนอง หรือยกข้ออ้างในการที่นายนิพนธ์ไม่ทำการไถ่ถอนจำนองมาเป็นเหตุขัดข้องมิให้มีการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาท ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ผุงทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ